

新北市公立幼兒園園長遴聘及公立學校附設幼兒園專任主任任期辦法

第 1 條

本辦法依教保服務人員條例（以下簡稱本條例）第二十五條第四項規定訂定之。

第 2 條

本辦法適用對象為新北市政府（以下簡稱本府）主管之公立幼兒園編制內有給專任園長（以下簡稱園長）及公立各級學校附設幼兒園（以下簡稱附設幼兒園）專任主任。但依本條例第六條第二項第一款規定，由公立托兒所所長轉換職稱取得幼兒園園長資格者，不適用之。

第 3 條

（刪除）

第 4 條

本府為辦理園長遴選，應設新北市（以下簡稱本市）公立幼兒園園長遴選委員會（以下簡稱本會），其任務如下：

- 一、園長資格審查、遴選基準、遴選作業方式、考評結果及其相關事項之審議。
- 二、園長任期屆滿申請連任或延任事項之審議。
- 三、現職園長改任其他幼兒園園長遴選事項之審議。
- 四、其他有關園長遴選之審議事項。

第 5 條

本會辦理園長遴選作業順序如下：

- 一、園長任期屆滿申請連任或延任之審議。
- 二、現職園長申請改任之遴選審議。
- 三、具園長資格者申請出缺園長之遴選審議。
- 四、其他出缺園長之遴選審議。

第 6 條

本會置委員九人，其中一人為主任委員，由本府教育局局長兼任；其餘委員，由市長就下列人員聘（派）兼之：

- 一、本府代表二人。
- 二、幼兒教育、幼兒保育學者專家代表二人。
- 三、園長代表一人。

四、幼兒園教師或教保員代表一人。

五、幼兒園家長代表二人。

本會任一性別委員，應占委員總數三分之一以上。

本會委員任期一年，期滿得續聘（派）兼之。但代表機關出任者，應隨其本職進退。

委員於任期出缺時，應就原類別代表補聘（派）兼之；其任期至原任期屆滿之日為止。但出缺委員所餘任期末滿六個月，得不補聘（派）。

第 7 條

本會得視需要召開會議。

本會會議由主任委員召集，並為會議主席；主任委員不能出席會議時，由出席委員互推一人擔任主席。

前項會議應有三分之二以上委員出席，始得開議；出席委員過半數同意，始得決議。

委員應親自出席。但機關代表兼任之委員，如因故不能親自出席，得指派代表出席。

委員關於案件審議、決議之迴避，依行政程序法第三十二條及第三十三條之規定。

本會委員均為無給職。但得依規定支給相關費用。

第 8 條

本會會議應依下列原則辦理：

一、本於公平、公正原則及獨立自主精神進行遴選。

二、不得接受任何人為園長候選人辦理之邀宴、饋贈、請託及關說等相關活動。

三、關於案件審議、決議、會議程序、內容及園長人選，應確實保密，並遵守行政程序法有關利益迴避之規定。

四、對於匿名指控事項，不予審議。

委員違反前項規定，經查證屬實者，由本會審議後，報請本府解聘之。

第 9 條

符合下列各款資格之一者，得參加園長遴選：

一、本市現職公立幼兒園或附設幼兒園之教師或契約進用教保員，並具備本條例第六條第一項或第二項第二款所定幼兒園園長資格。

二、任期屆滿或連任任期達二分之一以上之現職園長。

前項人員有本條例第十四條所列情事者，不得參加園長遴選。

園長遴選確定或聘任後，始發現違反前項規定者，由本府撤銷其聘任資格

或解除其職務。

第 10 條

園長任期四年，任期屆滿者，於同一幼兒園得連任一次。

園長第一任任期屆滿前，於規定期限內，得向本府申請連任，由本會視其辦園績效、連任意願及其他實際情況審議之。

前項連任申請未獲同意時，本府應辦理幼兒園出缺園長之遴選事宜。

園長於學期中聘任者，以學年為單位計算任期，計算至當學年度七月三十一日為準，未滿一年之年資，以一年計。

第 11 條

園長自任期屆滿後一年內屆齡退休者，於任期屆滿當年度，依規定期限內報本府核准後，得延任至核定退休生效日止。

園長因當學年度無其他公立幼兒園園長出缺可供改任者，於任期屆滿當年度，依規定期限內報本府核准後，得延任至其他公立幼兒園有園長出缺可供改任止。

園長依前二項報核准前，應提出未來園務發展計畫，經本會審議通過。

第 11-1 條

園長於任期中因故無法執行職務時，由本府依規定辦理園長遴選或指派適當人員代理至當學年結束。

園長任期屆滿無意繼續擔任園長或未獲遴聘，且無本條例第十四條所列情事者，得依下列規定回任教師或契約進用教保員：

一、依原受遴聘前之進用性質得留任原幼兒園擔任教師或契約進用教保員。

二、由本府介聘或遷調至附設幼兒園或其他公立幼兒園，擔任教師或契約進用教保員。

前項回任教師者，準用國民教育法第十八條第一項至第三項規定，不受教師法、教育人員任用條例所定應經學校教師評審委員會審議之限制。

第 12 條

園長遴選結果，由本府予以核定、公告並聘任之。

第 13 條

附設幼兒園專任主任，由校長就幼兒園教師或教保員聘任，其任期為一年，經考評優良者得連任。

第 14 條

本辦法自發布日施行。